

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia que te preguntan (p. ej., fiscalización, Consejo, personal). Luego repasa la sección correspondiente con sus ideas clave y, al final, confirma la literalidad y el encaje del supuesto en la norma con los artículos indicados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y ámbito de control externo	Art. 1-2.4	Define la Sindicatura como control externo económico-presupuestario del sector público valenciano y concreta el alcance: ayudas, subvenciones, entes y gestión electoral vinculada a presupuestos de la Generalitat.
Competencias, medios de fiscalización y obtención de información	3-4.3, 6-9, 5	Regula competencias por delegación, medios de fiscalización, presentación y examen de cuentas, solicitud de información y colaboración con entidades públicas, y remisión al Tribunal de Cuentas.
Régimen de trabajo fiscalizador y respuesta a resultados	10-13.2, 14	Exige presentación de cuentas, acceso documental amplio, propuesta de medidas y comunicación de resultados con deber de responder, además de memoria anual y acceso parlamentario.
Planificación anual, desarrollo del informe y control interno del Consejo	12, 13.1, 15-17	La actividad se ejecuta con programa anual; la iniciativa fiscalizadora proviene de la Sindicatura como comisionada. Tras la fiscalización, se redacta proyecto de informe y interviene el sistema de órganos.
Órganos: Consejo y síndico o síndica mayor	17-18, 20-21.1	Establece órganos, funciones del síndico o síndica mayor (presidencia, voto de calidad) y reglas de constitución, mayorías, periodicidad, votos particulares y funciones de los síndicos.
Elección, paridad y responsabilidad de los síndicos	23 bis, 24-27.3	Introduce igualdad por umbral mínimo, elección del síndico o síndica mayor y de los síndicos, principio de paridad, y causas de responsabilidad e instrucción disciplinaria con posible separación.
Régimen económico, personal y potestades	31-33.3, 32	Ajusta gestión a bases y libramientos trimestrales, examen de cuentas por Les Corts, prerrogativas de cobro y define el personal, su regulación y dependencia técnica de la auditoría.

3. Alcance del control y sujetos afectados (arts. 1-2.4)

Qué controla la Sindicatura

- Control externo económico y presupuestario del sector público valenciano, y examen de las cuentas que lo justifican (Art. 1).
- Incluye ayudas: subvenciones, aportaciones, entregas sin contraprestación, créditos, avales, convenios, patrocinios y otras ayudas (Art. 2.2 y 2.3).

Especialidades del ámbito

- También fiscaliza la gestión de subvenciones y/o asignaciones para gastos electorales de partidos/coaliciones/agrupaciones con cargo a presupuestos de la Generalitat (Art. 2.4).
- El sector público valenciano abarca, al menos, la administración de la Generalitat (Art. 2).

4. Competencias, medios de fiscalización y acceso a información (arts. 3, 4.1-4.3, 6-9, 5)

Competencia y medios de actuación

- Por delegación de Les Corts ejerce la fiscalización/control externo de la gestión económico-financiera y sus cuentas (Art. 6).

- Fiscaliza cuentas generales anuales de la Generalitat y entidades del sector público valenciano (Art. 7.a).

Información y remisión a otras instituciones

- Puede pedir información a personas físicas o jurídicas receptoras de fondos públicos para verificar destino y criterios de concesión (Art. 4.1).
- Tras las actuaciones fiscalizadoras, remite lo resultante al Tribunal de Cuentas (Art. 5).

5. Cuentas, fiscalización documental y comunicación de resultados (arts. 10-14)

Presentación y acceso documental

- Las entidades locales deben presentar sus cuentas generales a la Sindicatura dentro del plazo general estatal de haciendas locales (10).
- En fiscalización puede acceder a expedientes y documentos, incluidas bases de datos electrónicas, y pedir cuanta información considere necesaria (11).

Medidas, respuesta y acceso parlamentario

- Propone medidas de mejor gestión y más eficaz control, y comunica el resultado obligando a responder en plazo con medidas adoptadas (12.1 y 12.2).
- El ejercicio de asesoramiento se hace a requerimiento de Les Corts y puede pedir antecedentes a cualquier órgano (14); diputados pueden recabar informes previos (13.2).

6. Programa anual, iniciativa y tramitación de informes (arts. 15-16)

Planificación y fuentes de encargo

- La actividad de control se realiza conforme a programa anual de actuación elaborado por la propia Sindicatura (15.6).
- La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Sindicatura como comisionada de Les Corts; también puede haber informes a requerimiento de Les Corts o por programa (15.1 y 15.2).

Papel de los órganos políticos y modo de emisión

- La solicitud de información por Les Corts corresponde al pleno (15.3).
- Las peticiones del Consell son excepcionales y supeditadas a aprobación de la Mesa de Les Corts, oída la Junta de Síndics (15.4).

7. Funcionamiento del Consejo y voto de calidad (arts. 17-20.5, 18, 20, 21.1)

Constitución, acuerdos y presidencia

- El Consejo está integrado por síndico o síndica mayor, síndicos o síndicas y secretario general (20.1).
- Requiere asistencia mínima de dos síndicos, incluido el síndico o síndica mayor; acuerdos por mayoría y empates con voto de calidad (20.2 y 20.3).

Periodicidad y documentos aprobables

- Reuniones con la periodicidad del programa anual, con mínimo una reunión trimestral (20.4).
- En documentos aprobados por el Consejo pueden formularse votos particulares que se incorporan (20.5).

8. Elección, paridad y responsabilidad disciplinaria (arts. 23 bis, 24-27.3)

Paridad y reglas electorales

- Hay igualdad cuando exista presencia mínima del 33% de mujeres (23 bis).
- El síndico o síndica mayor se elige entre los electos por seis años no renovables (24).

Responsabilidad y disciplina

- Responsabilidad por no asistir reiteradamente sin justificación, por quebrantar confidencialidad, por vulnerar incompatibilidades, por ocultar irregularidades o por no abstenerse cuando proceda (27.1.a-e).

- Los expedientes disciplinarios se instruyen por iniciativa del Consejo y, si el acuerdo supone separación, se eleva de inmediato a Les Corts (27.2-27.3).

9. Gestión económica y personal de la Sindicatura (arts. 31-33.3, 32)

Presupuesto, libramientos y examen

- La gestión económica se ajusta a bases de ejecución presupuestarias aprobadas por el Consejo y publicadas en el Butlletí Oficial de les Corts (31.1).
- Las dotaciones se libran por cuartas partes trimestralmente por la conselleria competente, a nombre de la sindicatura (31.2).

Prerrogativas y régimen del personal

- Disfruta prerrogativas de cobro de ingresos de derecho público, incluidas multas coercitivas y con el procedimiento administrativo correspondiente (32).
- El personal se define por relación retribuida con cargo al presupuesto propio; los técnicos de auditoría actúan bajo dependencia directa de los auditores (33.1 y 33.3).

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Presentación de cuentas generales de entidades locales	Dentro del plazo general establecido en la legislación básica estatal reguladora de las haciendas locales.	10

11. Cierre de repaso

Si te surge una pregunta de examen, identifica primero si trata de alcance del control, medios de fiscalización, comunicación de resultados, régimen del Consejo o responsabilidades. Luego confirma el encaje con el artículo indicado en el mapa y comprueba la literalidad en la norma.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.